المرسوم رقم : 70-153 الصادر بتاريخ 23 مايو 1970 المحدد للنظام الداخلي للمؤسسات السجنية

DELC
2023

المبادئ

المادة الأولى: يقصد في هذا المرسوم بعبارة الموقوفين الأشخاص الذين هم موضوع لإجراء سالب للحرية يتم تطبيقه عليهم داخل مؤسسة سجنية مع استبعاد من هم معتقلون في إطار حراسة نظرية.

أما عبارة مدانين فتعني فقط الأشخاص المحكوم عليهم الذين بتناولهم قرار قد اكتسى الصبغة النهائية. إلا أنه مراعاة لأحكام المادة 608 لا يؤخذ في الاعتبار بشأن هذا الموضوع، أجل الاستئناف الذي تمنحه المادة 440 للمدعى العام.

هذا ويقصد بعبارة المشتبه فيهم، كل الموقوفين الواقعين تحت طائلة متابعات جنائية لكنهم لم يتعرضوا بعد لإدانة نهائية، كما هو مبين فوق. ويعني ذلك كل من هو متابع رسميا من قبل جهات التحقيق القضائي، ومن هو ظنين، ومن هو متهم رسميا والمدان الذي سجل اعتراضه على الإدانة على وجه الاستئناف أو على وجه النقض.

المادة 2: الموقوفون المشتبه فيهم في قضية ومدانون في قضية أخرى يخضعون تأديبيا للنظام والقواعد المطبقين على المدانين، إلا فيما يتعلق باستفادتهم من المزايا والتسهيلات التي تفيد المشتبه فيهم في أغراض دفاعهم.

الباب الأول:

القسم 1: ظروف تنفيذ الحبس الاحتياطي

المادة 3: يعتقل المتهمون الموجودون في حبس احتياطي طبقا لما في المذكرة القضائية المتعلقة بهم، ويكون ذلك في دار حبس بالبلدة التي تلتئم فيها محكمة التحقيق أو محكمة الحكم التي يترتب مثولهم أمامها.

المادة 4: فضلا عن إجراءات العزل أو التفريق بينهم وبين الموقوفين الآخرين التي يستطيع قاضى التحقيق أن يأمر بها طبقا لأحكام المادة 615 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يحق له أن يأمر بمنع الاتصال بهم مؤقتا بموجب المادة 30 من القانون المذكور.

لا يمكن بحال من الأحوال أن ينطبق منع الاتصال بالمعنيين على محامي الشخص المتابع، لكنه يحول دون أن يتلقى الموقوف زيارة من أي شخص أجنبي على إدارة السجن أو أن يقيم معه أي مراسلة.

المادة 5: تطلب السلطات القضائية تحويل المشتبه فيهم للأغراض وحسب الشروط المبينة في المواد 87 وما بعدها من هذا المرسوم.

تقوم بتنفيذ أوامر التحويل أو الإفراج كل من مصالح الدرك الوطني أو الشرطة الوطنية أو الحرس الوطني. وفى حالات الضرورة ينقل المشتبه فيهم في سيارات المصالح المذكورة.

القسم الثاني: في نظام الحبس الاحتياطي

المادة 6: في دور الحبس التي يستحيل فيها تطبيق نظام الحبس الفردي على جميع المشتبه بهم، يتعين تقديم أولئك الذين أمرت السلطة القضائية بمنع الاتصال بهم أو حكمت بعزلهم في تنفيذ إجراء الحبس بزنزانات فردية وذلك بموجب توزيع بنايات أو بسبب اكتظاظها المؤقت.

المادة 7: يمكن أن يعمل المشتبه فيهم مجتمعين إذا ما طلبوا العمل؛ وعندما تكون طبيعة العمل المزمع القيام به تتطلب اجتماعهم، أو عند ما لا يكون ممكنا أداؤه من قبلهم، منفردين في زنزاناتهم، لكن لا يسمح ببقائهم مجتمعين إلا أثناء أدائهم للعمل.

المادة 8: يحتفظ المشتبه فيهم بثيابهم الشخصية، ما لم يصدر أمر مناف لذلك عن السلطة الإدارية، صيانة للنظام أو حرصا على النظافة أو من السلطة القضائية لصالح التحقيق.

يمكن أن يسمح لهم بتلقي ما يحتاجون إليه من ثياب من خارج السجن، أو أن يجعلوها تشترى لهم على نفقاتهم كما أنه باستطاعتهم أن يطالبوا ببذلة السجن ، إن كانوا قد قبلوا القيام بعمل من شأنه أن يتلف ثيابهم الشخصية.

المادة 9 : لا يلزم المشتبه فيهم بممارسة العمل لكنهم يستطيعون أن يطلبوه في الظروف الواردة في المادة 24 وما يليها.

يحدد مرسوم صادر عن وزير العدل القسط المخصص للمشتبه فيهم من ثمرة العمل.

المادة 10: يستطيع المشتبه فيهم أن يتخلوا عن النفقة اليومية التي توفرها مؤسسة الحبس وان يعملوا على أن يأتيهم غذاؤهم من الخارج على نفقتهم.

المادة 11: تصدر رخص الزيارة للمشتبه فيهم عن القاضي المكلف بملف التحقيق، وتستخدم تلك الرخص في الظروف المبينة في المواد 73 وما يليها.

في حال رفع يد القاضي الذي منح الرخصة عن ملف المسطرة، فإن السلطة القضائية التي تكلف لاحقا بالملف تستطيع أن تلغي تلك الرخصة آو أن تعلق مفعولها. كما تستطيع أن تصدر رخصا جديدة، حتى يصدر حكم إدانة يكتسي صبغة نهائية.

المادة 12: يستطيع المشتبه فيهم المكاتبة لمن شاؤوا ، و أن يتلقوا الرسائل بدون تحديد ، في كل الأيام، مع مراعاة الإجراءات المناقضة التي قد تصدر عن القاضي المكلف بملف التحقيق.

بصفة مستقلة عن إجراءات المراقبة الواردة في المادة 79 وما بعدها من هذا المرسوم، يطلع القاضي المختص المذكور على مراسلات المشتبه فيهم حسب الشروط التي يحددها هو نفسه.

المادة 13: يحظر على كل عمال إدارة السجن وعلى كل الأشخاص المتعاونين معها أن يتصرفوا أي تصرف مباشر أو غير مباشر اتجاه الموقوفين قصد التأثير في وسائل دفاعهم وفى اختيار هم لمن يدافع عنهم.

المادة 14: طبقا لأحكام المادة 103 من قانون المرافعات الجنائية، فإن للمشتبه فيهم أن يتصلوا بحرية بمحاميهم، سواء كان ذلك بصفة مشافهة أم كان

بالكتابة، وتمنح كل التسهيلات التي لا تتنافى مع متطلبات الانضباط والأمن في السجن للمتمتع بحقهم في الدفاع.

لا يجوز أن تمنع هذه الحرية في الاتصال بين المشتبه فيه و محاميه، أو يحد منها بموجب أي من منع الاتصال الوارد في المادة 103 من قانون المرافعات الجنائية، ولا أن تنال منها العقوبات الأخرى، مهما كانت طبيعتها.

المادة 15: يستطيع المدافع الذي اختاره المشتبه فيه بحرية، أو عين للدفاع عنه، عندما يكون مباشرا لمهامه ويدلي برخصة تحمل تبيان صفته، أن يتصل بحرية بالمشتبه فيهم دون حضور أي مراقب وفى مكان مخصص.

إذا لم تكن ثمة استثناءات تبررها ظروف الاستعجال، يمكن أن تحصل زيارات المحامي في كل الأيام والساعات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة 16: لا تشمل المراقبة المنصوص عليها في المادة 80 الرسائل المغلقة التي يبعث بها المشتبه فيهم إلى محامييهم والتي يبعث بها هذا الأخير إلى موكليه، إذا كان من الممكن التأكد التام من أنها واردة من أحد هذين الطرفين إلى الآخر.

وفى هذا السبيل، فإنه يجب أن تحمل الظروف القيود المفيدة لتخصيص صفة واسم المرسل أو المرسل إليه وعنوانه المهني .

الباب الثاني

القسم الأول : في الظروف المتعلقة بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية

المادة 17: يتم تصنيف السجون بموجب مقرر بناء على تلقيها المدانين بصفة نهائية على أن يتعرضوا لعقوبة مطولة أو أقل خطورة وذلك طبقا لما تحدده المادة 18 التالية.

يحدد مقرر من وزير العدل المؤسسات أو أجزاء المؤسسات التي بها نظام تفاوتي قائم على متابعة سلوك السجناء وملاحظة ما يبذله المدانون من الشباب من جهود في سبيل تغيير تصنيفهم.

يتم تطبيق هذا النظام الذى تحدد حيثياته في النظام الداخلي تحت رقابة النيابة العامة المسؤولة عن تطبيق العقوبات.

تقرر الإيداعات في مختلف مؤسسات السجون من طرف الإدارة المركزية بوزارة العدل.

المادة 18: يعتبر خاضعا لفترة سجن طويلة:

- من جهة، المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة والمحكوم عليهم بالسجن والمحكوم عليهم بالحبس الذين مازال أمامهم قضاء فترة تفوق ثلاث سنوات، أو عدة فترات يزيد مجموعها على ثلاث سنوات ابتداء من الوقت الذي أصبحت فيه إدانتهم نهائية.

- ومن جهة ثانية ، المدانون المحكوم عليهم بعقوبات مصحوبة بالنفي ثم المنفيون بعد انقضاء فترة العقوبة الأساسية.

المادة 19: يفيد تصنيف المدانين لمدة طويلة في معرفة المؤسسة السجنية الأنسب لاستضافتهم، أو جزء مؤسسة السجن الأنسب لكل واحد منهم حسب عمره، وسوابقه وفئته العقابية، وحالته الصحية وحسب مؤهلاته، وحسب الإمكانات المحتملة لتغيير تصنيفه، وحسب شخصيته. التصنيف من اختصاص الإدارة المركزية وحدها. ويتم اعتمادا على المعلومات التي تصدر عن السلطة الإدارية والقضائية بشأن المعنيين.

المادة 20: تقدم النيابة العامة لدى المحكمة التي صدرت عنها الإدانة بالسجن لمدة طويلة، الوثائق التالية إلى مؤسسة السجن التي كان المدان معتقلا فيها أو التي تم إيداعه فيها قريبا :

1. نسخة من الحكم أو من القرار؛
2. ملخص شخصي يتضمن المعلومات المتعلقة بحالة المدان المدنية ووظيفته، وحالته العائلية، ووسائل عيشه ومستواه التعليمي، ونمط سلوكه المعتاد، وأخلاقه وسوابقه.
3. رأي صادر عن رئيس المحكمة التي صدرت عنها الإدانة وكذلك رأي ممثل النيابة العامة في الوجهة التي تبدو أنسب للمدان.

يجب أن ترسل هذه الوثائق في ظرف شهر من التاريخ الذي أصبحت الإدانة اعتبارا منه نهائية، إن كان المعني في حال اعتقال، وإن لم يكن كذلك، ففي الشهر الذي يلي تاريخ إيداعه.

المادة 21: على رئيس مؤسسة السجن أن يرسل إلى رؤساء المصالح المركزية للسجن، نسخة من الوثائق المذكورة في المادة السابقة.

المادة 22: يمكن انطلاقا من مقرر صادر عن وزير العدل تغيير النظام المطبق على كل معتقل حسب حالته العقابية وسلوكه، واجتهاده في العمل، وحسب تحسن هذا الأخير.

القسم الثاني: في عمل المعتقلين

المادة 23: لا يعفى المدانون بعقوبة سالبة للحرية لأفعال موصوفة بأنها جنايات أو جنح قانون عام إلا بسبب سنهم، أو عجزهم، أو بأمر طبي أو بسبب حالتهم الصحية.

يمكن أن يترتب على عدم انصياع المعتقلين الملزمين بالعمل للأوامر والتعليمات الهادفة إلى القيام بعمل ما، تطبيق عقوبات تأديبية.

المادة 24: يستفيد من نظام خاص المدانون بعقوبة المخالفة والمدينون المحالون إلى السجن، شأنهم في ذلك شأن المشتبه فيهم. ويكونون غير ملزمين بالعمل، لكنهم يستطيعون أن يطالبوا به.

وفى هذه الحالة، يخضعون لنفس القواعد التي يخضع لها المدانون فيما يعني النظام والانضباط في العمل.

المادة 25: يفرض العمل على المعتقلين أو يوفر عند الطلب اعتبارا للنظام السجني المطبق عليهم، واعتبارا لضروريات إدارة المؤسسة وكذلك اعتبارا لفرص العمل المتاحة محليا.

في حدود الإمكان، يتم اختيار عمل كل معتقل ليس اعتبارا لطاقته البدنية والذهنية ولمهاراته المهنية فقط، وإنما اعتبارا أيضا لما قد يحصل من تأثير لهذا العمل في تحسن سلوكه وفى آفاق تغيير تصنيفه.

المادة 26: يمكن أن يتم العمل في شكل إدارة مباشرة بالمؤسسة، كما يمكن أن يتم في إطار امتياز تنازل.

يمكن استخدام المدانين خارج مؤسسة السجن للقيام بأعمال تحت رقابة الإدارة.

يمكن القيام بهذه الأعمال، أيا كانت طبيعتها، لحساب الإدارة، أو لحساب مجموعة عمومية أو لحساب أحد الخواص في إطار الإدارة المباشرة أو في إطار امتياز تنازل.

يمنع لموظفي الدولة وأعوانها، وكذلك لموظفي ولأعوان المجموعات والمؤسسات العمومية، أيا كانت أعمالهم، أن يستخدموا المعتقلين في خدمات شخصية، سواء كان ذلك بمقابل أم كان دون مقابل.

المادة 27: يحدد وزير العدل بمقرر البنود أو الشروط العامة لامتياز التنازل الخاص باليد العاملة الجزائية. يجب أن يكون أي امتياز يتناول اليد العاملة الجزائية موضوع عقد يوقعه المستفيد من الامتياز ورئيس المؤسسة، ويخضع لمصادقة وزير العدل كلما كانت مدته تزيد على ثلاثة أشهر، وعدد المعتقلين المستعملين يزيد على خمسة.

المادة 28: على مستوى كل مؤسسة للسجن، يتم تعيين معتقلين للخدمة العامة بالسجن، وذلك للحفاظ على نظافة مباني الاعتقال ولضمان القيام بالأعمال و السخرات الضرورية لانتظام سير الخدمات.

لا يترتب على السخرة العادية في السجن أي أجر.

المادة 29: على كل صاحب امتياز أو مستفيد من العمل الجزائي الوفاء بإتاوة لا تكتسى صفة أجر اتجاه المعتقلين .

يلزم أن تعادل الأثمان المدفوعة مقابل عمل المعتقلين، رواتب وملحقات رواتب العمال الأحرار من نفس الفئة وفى نفس الظروف والمهام والمكان مع حسم المصاريف الخاصة التي يمكن أن يتحملها صاحب العمل.

المادة 30: في نهاية كل شهر يضع رئيس مؤسسة السجن ثبتا اقتطاعيا لكل صاحب امتياز أو مستفيد من العمل الجزائي.

يوجه بهذا الثبت ، مصدقا عليه من طرف صاحب الامتياز ، إلى السلطات الإدارية ليشكل أداة إثبات يعزز بها أمر الدخل المصدر إلى مأمور الخزانة.

تحال مباشرة نسخة من الثبت الإقتطاعي من قبل مدير المؤسسة إلى الإدارة المركزية بوزارة العدل. .

المادة 31: بالإضافة إلى حراسة الموقوفين، فإن المراقبين يتثبتون من العمل الجزائي ويحرصون على جودة تنفيذه. وخارجا عن ذلك، فمن وجهة النظر الفنية، تمكن قيادة العمل إما من قبل العمال المتخصصين التابعين للإدارة، وإما من قبل مأموري صاحب امتياز اليد العاملة الجزائية ويتم اعتمادهم من طرف رئيس المؤسسة بعد موافقة السلطات الإدارية المحلية.

المادة 32: تحدد مواقيت عمل المعتقلين بالرجوع إلى تلك المنصوص عليها في قانون العمل. بالإضافة إلى احترام العطلة الأسبوعية والأعياد، يجب أن يحترم تحديد مواقيت العمل، الزمن الضروري للراحة ولتناول الغذاء ولحصص الرياضة البدنية، والتعلم وغيرها من النشاطات المقررة في إطار معاملة المعتقلين.

المادة 33: تنطبق في مؤسسات السجون نفس القواعد القانونية المتعلقة بصحة وأمن العمال والعمران.

المادة 34 : يعترف للمعتقلين بالحق في التعويض في حال حوادث الشغل والأمراض المهنية، عند ما يتعرضون لشيء من ذلك أثناء قيامهم بالعمل الجزائي، وذلك طبقا لأحكام قانون الشغل.

المادة 35: ينشا لفائدة المعتقلين وفر يسلم لهم عند خروجهم من السجن، أو يمكن أن يفيد في توفير بعض وسائل الراحة لهم أثناء قضائهم للعقوبة إذا ما كانوا جديرين بذلك.

المادة 36: يحسب الوفر حسب جدول مقرر من قبل وزير العدل انطلاقا من القواعد التالية:

1. من 10/2 إلى 10/7 من الثمن المقضي للأعمال المؤداة لصالح الإدارات أو لصالح تجمع عمومي، أو لأحد الخواص، تطبيقا لأحكام المادة 26.
2. من 10/2 إلى10/7 من مبلغ اقتطاعات الأشياء المصنوعة في مؤسسات السجن والمبيعة بالسعر الجاري بها العمل محليا.

يترك للمعتقلين مرتب يتغير داخل النسب المحددة بالمقرر المذكور، وما زاد عن ذلك المبلغ يدفع بوصفه دخلا لميزانية الدولة.

المادة 37: يحفظ رئيس مؤسسة السجن حساب وفر كل معتقل.

يقضى لكل معتقل مبلغ وفره المكتسب يوم إطلاق سراحه على أساس ورقة صرف مدعومة بثبت مصدق من قبل نفس السلطة يبين:

العدد الإجمالي لأيام العمل المؤدى أو عدد الأشياء المنجزة من قبل المعتقل طيلة وجوده في حال اعتقال؛

القيمة الإجمالية لأيام العمل أو للأشياء المصنوعة ومبلغ الوفر المقابل لها.

المادة 38: في حالة نقل المعتقل إلى مؤسسة أخرى، فإن الثبت المذكور في المادة لسابقة، المحصور بتاريخ النقل يبعث إلى رئيس المؤسسة التي نقل إليها المعتقل للتمكين من أدائه عند إطلاق سراحه. يجب أن يحمل الثبت المذكور في المادتين 37 و 38 المعلومات الخاصة بالدخل المقابل.

المادة 39: يمكن أن يستفاد من الوفر في قضاء المبالغ التي تكون مستحقة على الموقوفين إما باعتبارها مصاريف عدالة ظلوا مطالبين بها وإما بصفتها مستحقة عليهم جراء إتلاف أمور أتلفوها أثناء اعتقالهم. يمكن أن يلزم المعتقلون بالأخذ من. وفرهم لقضاء مصاريف عدالة مطالبين بها وللتعويض عن تخزينات يتحملون مسؤوليتها أثناء اعتقالهم.

الباب الثالث

القسم الأول: عن الضبط الداخلي

المادة 40: يخضع كل معتقل للقواعد الموحدة التي تحكم جميع معتقلي الفئة التي ينتمي إليها.

لجميع المدانين نفس الحظ في الاستفادة من مختلف المزايا أو التفاوتات التي قد تضمنها نظام المؤسسة التي يقضون فيها فترة سجنهم، كل حسب جدارته وقدراته.

بهذا الصدد، لا يجوز أن يحصل أي تمييز بينهم على أساس اعتبارات متصلة بالعرق أو اللغة أو الدين أو الجنسية، أو الآراء السياسية أو الحالة الاجتماعية.

المادة 41: يجب حفظ النظام والانضباط بحزم، لكن دون أن يؤدى ذلك إلى ممارسة قهر أكثر مما تدعو إليه ضرورة حفظ الأمن وحسن نظام حياة المجموعة.

المادة 42: فضلا عن مجموعة الممنوعات الواردة في قانون العقوبات، يحظر على العمال المكلفين برقابة المعتقلين وعلى الأشخاص الذين يحق لهم الوصول إلى المعتقل:

- أن يمارسوا أعمال عنف اتجاه المعتقلين؛
- أن يستعملوا لهم تسميات تتضمن سبا أو كلاما بذيئا أو عبارات لا تصدر عادة إلا عمن يخالف المخاطب؛
- أن يدخنوا أو أن يشربوا داخل المعتقل أو أن يظهروا فيه بحالة سكر؛

- أن يستغلوا المعتقلين دون إذن لمجرد مصالحهم الخاصة؛
- أن يتلقوا من المعتقلين أو ممن يتصرف لصالحهم أية هبة أو منفعة مهما كان نوعها؛
- أن يؤدوا لهم أية مهمة أو أن يشتروا لهم أو يبيعوا لهم أي شيء ؛
- أن يسهلوا أو يقبلوا لهم أي نقل للرسائل، كل وسائل الاتصال غير المسموح بها بين المعتقلين فيما بينهم أو في خارج المؤسسة وكذلك كل منح إلا ما سمح به النظام صراحة؛
- أن يعملوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة لدى المعتقلين للتأثير في وسائل دفاعهم، وفى اختيارهم لمن يدافع عنهم.

المادة 43: يلزم المعتقلون بطاعة الموظفين والأعوان، ذوي السلطة في السجن في كل ما يأمرونهم به في إطار تنفيذ الأنظمة.

المادة 44: لا يمكن لأي معتقل أن يمارس أي عمل يترتب عليه حق في السلطة أو الطاعة.

المادة 45: يحظر على جميع المعتقلين كل صياح وكل غناء وكل نداء أو صخب وكل اجتماع مثير للأصوات، وعلى العموم كل فعل فردى أو جماعي من شانه أن يمس بحسن النظام.

المادة 46: يحظر على جميع المعتقلين كل أنواع الهبات والتبادل والمضاربات وكل الاتصالات المريبة أو الكلام الاصطلاحي، وكذلك كل الألعاب التي تنمي فكر الرهان .

المادة 47: يمكن السماح للمعتقلين بأن يمارسوا فرديا أو جماعيا بعض النشاطات الموجهة أو التي يختارونها بشرط أن لا يكون من شأنها أن تمس بالنظام والأمن.

يمكنهم خصوصا في حدود المتاح أن يتلقوا تعليما حسب الطرق المحددة في مقرر من وزير العدل ووزير التهذيب الوطني أو أن يتلقوا تكوينا مهنيا ضمانا لحسن اندماجهم في المجتمع.

المادة 48: ترسم النظم الداخلية التي يحددها مسؤول المؤسسة جدول استعمال الزمن الذي يعمل به في المؤسسة السجنية، وتوضح على الخصوص ساعات النهوض وساعات النوم، وساعات العمل، وساعات الراحة، وأوقات وعدد الزيارات المسموح بها للأسر، ويحدد مقرر وزاري المؤونة اليومية المخصصة للمعتقلين.

القسم الثاني: في العقوبات

المادة 50: العقوبات التي يمكن النطق بها في حق المعتقلين هي كالتالي:

- التأنيب
- تمديد الأجل المقرر لمنح المزايا؛
- الرجوع في كل أو بعض المزايا التي كانت ممنوحة من قبل؛
- الإيداع في زنزانة العقاب.

لا يجوز التأديب بالغرامة، لكن إذا كانت قد قررت اقتطاعات من الوفر الجاهز على وجه إصلاح اضرار قد ارتكبها المعنى، يتم النطق بها في نفس الصورة التي يتم فيها النطق بالعقوبات.

المادة 51: تتمثل عقوبة الزنزانة في إيداع المعتقل في زنزانة معدة لذلك الغرض يقيم فيها وحده. يترتب على عقوبة الإيداع في الزنزانة بصفة تلقائية، طيلة مدتها، الحرمان من كل المزايا التي كان يتمتع بها مثل القراءة والمراسلة والزيارة. إلا أنه، ففيما يتعلق بالمشتبه فيهم، لا ينطبق منع المراسلة والزيارة على اتصالاتهم بمحاميهم.

يخرج المعتقلون المعاقبون بالزنزانة مرة كل يوم على الأقل لمدة ساعة.

المادة 52: ينطق بالعقوبات مسؤول المؤسسة بناء على اقتراح من العمال القائمين على رقابة المعتقلين لا يستطيع رئيس المؤسسة أن ينطق بعقوبة الزنزانة لمدة تتجاوز خمسة عشر يوما وإذا ما ارتأى أن العقوبة غير كافية، فإنه يقدم اقتراحا في الأمر إلى الإدارة لمركزية بوزارة العدل.

ويختص وزير العدل بالنطق بعقوبة مدتها أطول ولا تتجاوز حدود ستين يوما.

المادة 53: على سبيل الاحتياط وتوقيا للفرار، فإن المعتقلين يمكن أن يخضعوا لحمل الأصفاد والقيود أثناء تحويلهم أو استخدامهم، أو عند ما لا تسمح الظروف بضمان حراستهم بفعالية دون ذلك إلا أنه لا يجوز أن يحمل المعتقل أي قيد عندما يمثل أمام المحكمة.

المادة 54: لا يجوز للعمال في مؤسسة السجن أن يستخدموا القوة مع المعتقلين إلا في حالات الدفاع الشرعي، أو محاولة الفرار، أو المقاومة بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ الأوامر.

عند اللجوء لاستخدام القوة، يجب أن يقتصر ذلك على مجرد الضروري منها.

القسم الثالث : في المكافآت

المادة 55: يطبق في السجون المخصصة لتنفيذ العقوبات نظام للمكافأة، يختلف حسب مجموعات المعتقلين وحسب مختلف أنماط تنفيذ العقوبة، وذلك من أجل تشجيع حسن السلوك وإعطاء الحوافز لما يبذله المدانون من جهود.
ينطق بالمكافآت كل ما أمكن ذلك في نفس الصيغ التي نطق بها بالعقاب.

المادة 56: خارجا عن منح عشر أو عشرين إضافيين في حساب الوفر ، كما هو وارد في أحكام المادة 36، يمكن منح المكافآت التالية :

- ترخيص يتعلق بالمراسلة والزيارات والسماح بتلقي معونات مالية إضافة إلى ما نص عليه في الظروف العادية؛
- السماح بشراء مواد غذائية إضافية؛
- السماح بتلقي الزيارات الأسرية دون حضور مراقب؛
- السماح بمتابعة حصص أو نشاطات ترفيهية أو رياضية أو المشاركة فيها؛
- السماح بشراء الكتب مع خضوعها للتفتيش قبل تسليمها ، وكذلك السماح باستخدام بعض الأدوات مثل الساعة والقلم؛
- السماح لمن من المعتقلين له غرفة فردية بأن يجهزها بصفة شخصية أو بأن يصطحب مذياعا وبان يتلقى الجرائد والدوريات؛
- السماح لهم بأن يزاولوا عملا لحسابهم الشخصي.
- المكافآت المذكورة في الفقرتين الفرعيتين الأخيرتين، يتم منحهما من قبل وزير العدل بناء على اقتراح من رئيس المؤسسة.

المادة 57: تسجل في سجل السجن العقوبات والمكافآت مع الدلائل المرجعية لكل قرار، للسلطات التي نطقت به.

القسم الرابع: في المطالبات التي يتقدم بها المعتقلون

المادة 58: يستطيع كل معتقل أن يتقدم بطلبات أو شكايات إلى رئيس المؤسسة، ويسمح له رئيس المؤسسة بالمقابلة إذا ما أثار سببا كافيا.

يستطيع كل معتقل أن يطلب أن يستمع إليه من قبل القضاة والموظفين المكلفين بتفتيش أو زيارة المؤسسة المعتقل فيها دون حضور أي من عمال السجن.

المادة 59: يحظر التقدم بأي مطالبة، أو طلب أو عريضة بصفة جماعية، ولذلك فهي لاغية، يمكن أن تعرض أصحابها إلى عقوبات تأديبية.

المادة 60: يظل بإمكان المعتقلين دائما أن يبعثوا برسائل إلى السلطات الإدارية والقضائية.

يمكن تسليم هذه الرسائل في ظروف مغلقة، إذ لا تخضع عندئذ للتفتيش، ولا يجوز أي تأخير على إرسالها.

يتعرض لعقوبات تأديبية المعتقلون الذين يستغلون هذا الحق الممنوح لهم إما لتضمين رسائلهم بعض الإهانات أو التهديدات أو القذف، وإما لمضاعفة مطالب غير مبررة سبق البت في موضوعها بقرار رفض، ولا يحول ذلك دون إمكان تعرضهم لعقوبات جزائية محتملة.

المادة 61: يحق للمعتقلين العسكريين أن يكتبوا بحرية إلى السلطات العسكرية التي كانوا يتبعون لها أو إلى قائد البلدة أو مندوبيهم .

المادة 62: عند دخوله إلى المؤسسة يجب أن يطلع كل معتقل على أهم أحكام هذا المرسوم و على النظام الداخلي للمؤسسة، ويركز على لفت انتباهه، بصفة خاصة إلى القواعد المتعلقة بالانضباط. وإمكان اتصاله بأسرته، وربما مع محاميه، أو بالسلطات الإدارية والقضائية وكذلك إلى النقاط المهم معرفتها فيما يخص حقوقه وواجباته.

القسم الخامس: الأمن

المادة 63: يلزم كل رئيس مؤسسة سجن بالسهر على التطبيق الحازم للتعليمات المتعلقة بحفظ النظام والأمن بالسجن الذي يتولى إدارته.

ولذلك، فهو مسؤول تأديبيا عن الحوادث وحالات الفرار التي تمكن نسبتها إلى الإهمال أو إلى عدم مراعاة النظم، دون مساس بالمتابعات الجزائية التي قد يتعرض لها ، ولا يمنع ذلك من تحريك الدعاوى ضد عمال آخرين من عمال المؤسسة .

المادة 64: تقع مسؤولية الأمن الداخلي في السجن على عمال الرقابة.

إلا أنه عندما تبلغ خطورة أو حدة حادث يقع بالفعل أو منتظر الوقوع داخل المؤسسة درجة لا تكفي معها وسائل السجن وحدها لإعادة النظام أو حفظه، يلجأ إلى قوة الشرطة أو الدرك. وكذلك الأمر في حال حصول هجوم أو تهديد آت من الخارج.

يتم ترتيب إجراءات اللجوء إلى القوى المقترحة لحفظ النظام، وكيفية تدخلها حسب القواعد العادية المحددة بالقوانين والنظم.

المادة 65: لا يجوز للقائمين على الرقابة في السجن أن يستخدموا السلاح الناري داخل مؤسسة السجن وفى غياب السلطات القضائية أو الإدارية، إلا في الحالات التالية :

- عندما يتعرضون للعنف أو القهر أو عندما يهددهم أشخاص مسلحون مما يجعل حياتهم في خطر؛
- عندما لا يعود بإمكانهم الدفاع عن مؤسسة السجن التي هم مكلفون بحراستها، أو عن المراكز والأشخاص الموضوعين تحت حراستهم، أو في الأخير ، إذا بلغت المقاومة حدا من الضراوة لم يعد معه ممكنا السيطرة عليها إلا بقوة السلاح ؛
- عندما لا يتسنى صد أشخاص يحاولون اقتحام مؤسسة السجن أو عندما لا تفيد الإنذارات الصادرة بصوت عال و المتكررة «توقف» في ردع معتقلين يحاولون الفرار أو الإفلات من حراسة القائمين على الرقابة أو من تفتيشهم مما لا يدع مجالا إلا لاستخدام السلاح.

المادة 66: يجب اتخاذ جميع الإجراءات لتفادى هرب المعتقلين وخاصة فيما يتعلق بترتيب مواقع البنايات وسد الأبواب والممرات وسدها ، وإخلاء الدهاليز ومعابر النفق .

يجب السهر على التثبت من حضور كل معتقل من وقت النهوض حتى وقت النوم، وعند الاقتضاء كل النهار، في ساعات مختلفة.

وبعد الإخلاء إلى المضاجع، تنظم تفقدات ويستمر ذلك طول الليل، حسب التعليمات الخاصة الصادرة عن رئيس المؤسسة.

المادة 67: في غياب المعتقلين ، يقوم المراقبون مرارا بتفتيشات مدققة للغرف والزنزانات والبنايات المخلفة التي تأوي المعتقلين أو يعملون بها أو يدخلونها. يتم لتثبيت كل يم من أجهزة الإغلاق.

المادة 68: لا يجوز أن يحتفظ المعتقلون تحت تصرفهم بأي متاع أو دواء أو مواد تساعد على الانتحار، أو الاعتداء أو الفرار أحرى أي آلة خطيرة، خارج أوقات العمل.

وفضلا عن ذلك وخلال الليل، يمكن أن تسحب منهم لأسباب أمنية الأشياء التي تكون بحوزتهم في العادة وكذلك كل أو بعض ثيابهم.

المادة 69: كل حادث خطير يمس بالنظام، أو بالانضباط أو بالأمن في السجن، يجب أن يخبر به على الفور رئيس المؤسسة الذي يبادر بإعلام السلطات العليا.

إذا كان الحادث يعنى واحدا ممن يشتبه فيهم فإنه يجب إخبار القاضي المكلف بملف التحقيق، وإذا كان الحادث يعنى محكوما عليه، يبلغ عنه وكيل الجمهورية أو قاضى القسم.

يجب أن يفتش الموقوفون كثيرا من التفتيش وكلما رأى مدير المؤسسة ذلك ضروريا، ويفتشون بصفة خاصة عند دخولهم للمؤسسة في كل مرة يخرجون منها ثم يقتادون إليها لأي سبب.

ويمكن كذلك أن يتعرضوا للتفتيش قبل الدخول في غرفة الزيارة أو بعدها، أو عند أي زيارة.

ولا يجوز أن يفتش الذكور إلا الذكور والإناث إلا الإناث.

يجب إخضاع المعتقلين للتفتيش مرارا ويتكرر التفتيش كلما رأى رئيس المؤسسة ضرورة في ذلك. يتم تفتيشهم أساسا عند دخولهم المؤسسة وعندما يتم إخراجهم منها ثم إعادتهم إليها مهما كان سبب ذلك.

كما يمكن أن يخصص للتفتيش قبل وبعد الدخول في قاعة الزيارة أو عند أي زيارة.

لا يجوز أن يفتش المعتقلون إلا من طرف أشخاص من جنسهم.

المادة 70: على رئيس المؤسسة التي ترتكب فيها جناية أو جنحة أن يحرر تقريرا بالوقائع وان يخبر مباشرة ودون تأخير وكيل الجمهورية طبقا لأحكام المادة 35 من قانون المرافعات الجنائية.

المادة 71: في حال وفاة احد المعتقلين، يترتب على رئيس المؤسسة أن يؤدى الإخبارات المنصوص عليها في المادة 69. وتنطبق أحكام المادة 37 من قانون المرافعات الجنائية إذا ما تعلق الأمر بانتحار أو موت عنيف، وكذلك إذا ما كانت أسباب الموت مجهولة أو تبعث على الريبة.

وفي كل حال يتم إعلان الوفاة لدى ضابط الحالة المدنية، دون أن يكتب في وثيقة الحالة المدنية عن صفة المعنى ولاعن مكان اعتقاله.

المادة 72: يجب أن يشعر على الفور رئيس المؤسسة أو أقرب ممثل له بأية حالة من حالات الفرار. يخبر رئيس المؤسسة على الفور مصالح الشرطة أو الدرك، كما يجب أن تخبر السلطات المذكورة فورا بأي حالة للفرار.

الباب الرابع

القسم الأول: الزيارات

المادة 73: تصدر رخصة الزيارة بالنسبة للمشتبه فيهم من طرف القاضي المكلف بالتحقيق في قضيتهم. وبالنسبة للمدانين من طرف رئيس مؤسسة السجن. تكون هذه الرخص إما دائمة، وإما صالحة لعدد محدود من الزيارات فقط.

المادة 74: لكل معتقل الحق في تلقى الزيارة من زوجه وأقاربه ووكيله ووزير الشؤون الدينية ما لم تكن ثمة ظروف استثنائية.

يمكن أن يسمح استثنائيا، ولأسباب للسلطة المختصة تقديرها، بزيارة أشخاص آخرين له.

المادة 75: يحضر مراقب أثناء الزيارات، في مكان المحادثة التي يجب أن يكون بإمكانه سماعها.

المادة 76: عند الاقتضاء ، يمكن للمراقب إنهاء المحادثة، ثم إنه يمنع تسليم أي مبلغ من النقود ، أو أية رسائل أو أي أشياء أخرى. يتم كشف السلطة التي أصدرت الرخصة عن الزوار الذين تسجل عليهم أي ملاحظات لتقدر ما إذا كان الترخيص سيظل ساري المفعول أو سيعلق.

المادة 77: تقدم كل الرخص إلى رئيس مؤسسة السجن. لهذه الرخص طابع الأمر الذى يلزم امتثاله، ما لم يكن ثمة داع للتوقف عن الامتثال بسبب كون المعتقل لديه عارض عادي يمنعه، أو في حال قضاء عقوبة بالزنزانة أو ثمة ظروف استثنائية تقتضي مراجعة السلطة التي أصدرت الرخصة.

المادة 78: يحدد رئيس المؤسسة بقرار منه أيام الزيارات وساعاتها وكذلك مددها وتكرارها ، و يعلن ذلك بالإلصاق في الأماكن المعهودة، ويبلغ به المعنيون.

القسم 2: في المراسلة

المادة 79: يحق لكل مدان أن يتبادل الرسائل مع زوجه وأقاربه الأدنين ومع وكيله، وكذلك مع من لديه مرخص دائمة لزيارته من الأشخاص. لرئيس المؤسسة أن يسمح بتلقي رسالة وبإرسالها عندما يرى ذلك مبررا.

المادة 80: يجب أن تكون الرسائل المبعوث بها إلى المعتقلين والتي تصدر عنهم مكتوبة بوضوح وخالية من استعمال أي رموز ولا أية لغة اصطلاحية.

ويجب أن لا تتناول إلا المواضيع المتعلقة بأمور الأسرة أو بمصالح خاصة تعني المتراسلين بصفة شخصية، وان لا تحتوى أي قيد ذي طابع سياسي، و لا ادعاء، أو تهديد أو اتهام مهما كانت طبيعة ذلك، وأن لا تتناول ما يتنافى مع الأخلاق الحميدة والآداب.

المادة 81: مع مراعاة أحكام المادة 16، وباستثناء الرسائل المتلقاة من وزير الشؤون الدينية أو الموجهة إليه، فإن كل الرسائل الواردة على المعتقلين أو

الصادرة عنهم تتم قراءتها على وجه التفتيش. يمكن أن يتم حجز الرسائل التي لا تستجيب للمحتويات التنظيمية.

المادة 82: يمكن للمعتقلين أن يكتبوا كل الأيام ودون تحديد، إلا أنه يمكن أن يحدد لنظام الداخلي شروطا لممارسة هذا لحق فيما يتعلق بالمواقيت والعدد وبطول الرسائل، ولرئيس المؤسسة أن يسمح على أساس من المكافأة أو إذا تطلبت ذلك ظروف خاصة بإرسال أو تلقى رسائل لضافية.

القسم الثالث : في العلاقات مع الأسر

المادة 83: يسمح للمعتقلين بالاحتفاظ بأشياء ذات طابع أسري، أو ديني، مثل الصور الفوتوغرافية للأسرة والأشياء المتصلة بالعبادة، وخاتم الخطبة.

المادة 84: بناء على إذن يمنحه مدير المؤسسة وبموافقة القاضي المكلف بالتحقيق، إذا تعلق الأمر بمشتبه فيه، يستطيع المعتقلون أن يرسلوا إلى أفراد أسرهم مبالغ يستمدونها من وفرهم . وإذ لم يكن ثمة مانع بسبب إجراء تأديبي، يجوز للمشتبه فيهم أن يتلقوا معونات مالية، من أشخاص حاصلين على إذن دائم بالزيادة. .

يمكن للمدانين أن يحصلوا على إذن للتوصل بمعونات مالية بقرار من رئيس المؤسسة.

يخضع توجيه هذه المعونات المالية للشروط المنظمة للوفر ، كما هو وارد في المادة 35 وما بعدها من هذا المرسوم.

المادة 85: يحظر إرسال أو تسليم أي طرد لأي معتقل في مؤسسات السجن .

والاستثناءات الوحيدة من هذا المبدأ هي تلك التي يستطيع رئيس المؤسسة أن يأذن فيها بقرار استثنائي يتعلق بتنظيف الملبس والأشياء المرتبطة بالممارسة الدينية وبالكتب المساعدة على تنوير المعتقل وتربيته دينيا وروحيا وبكتب الدراسة.

المادة 86: يجب إبلاغ أسرة المعتقل المباشرة دون تأخير إذا ما توفي أو أصيب بمرض يهدد حياته أو بحادث خطير، أو حصل إيداعه في مؤسسة للأمراض العقلية. لهذا الغرض يدعى كل سجين إلى تحديد الأشخاص الذين يجب إعلامهم عند الحاجة وذلك وقت إيداعه في السجن.

الباب الخامس: حركات المعتقلين

المادة 87: يقدم كل معتقل يوم وصوله إلى السجن أو في اليوم الذي يليه كآخر اجل إلى النيابة العامة، إن كان مدانا، وإلى القاضي المكلف بالتحقيق إن كان مشتبها فيه. يجب في نفس الوقت أن يعاينه رئيس مؤسسة السجن أو معاونه المباشر.

المادة 88: يعنى التحويل اقتياد المعتقل تحت الرقابة من مؤسسة سجن إلى أخرى.

وتقتضي هذه العملية الشطب بسجل الاعتقال بالمؤسسة المغادرة والتسجيل في سجل الاعتقال بالمؤسسة المقصودة دون أن يعني ذلك انقطاع حالة الاعتقال.

المادة 89: الإخراج هو العملية التي بها يساق معتقل تحت المراقبة خارج مؤسسة الاعتقال عندما يترتب مثوله أمام العدالة، أو عندما يتحتم تلقيه لعلاجات لا يمكن أن يتلقاها داخل سجن، وعلى العموم عندما يكون ثمة ما

لا يتسنى القيام به في مؤسسة السجن ، ويتأكد أنه ضروري وملائم لحالة المعنى.

قد يقتضي الإخراج الحذف من سجل الاعتقال لأنه يفيد وجوبا اقتياد المعني مجددا إلى مؤسسة السجن.

المادة 90: لا يمكن أن يتم أي تحويل للمعتقلين ولا أي إخراج لهم إلا بناء على أمر مكتوب صادر عن السلطة المختصة، يقدم إلى مؤسسة الاعتقال ليحفظ فيها. ومع ذلك فإن كل طلب سخرة أو أمر بالتحويل أو بالإخراج يصدر بصفة نظامية يكتسي صبغة الإلزام ، وعلى رئيس مؤسسة أن يستجيب له دون أدنى تأخير، إلا إذا كانت ثمة استحالة مادية أو كان ثمة ظروف خاصة سيكون عليه عندئذ أن يطلع عليها مباشرة السلطة التي صدر عنها الأمر.

المادة 91: على السلطة المختصة في إعطاء الأمر أو الإذن بالإخراج أن تعطي كل التعليمات الكفيلة بضمان عودة المعني إلى سجنه.

يجب أن تتم هذه العودة في أقصر الآجال، وعلى كل حال، ففي غير حالة الاستشفاء يكون كذلك في نفس اليوم الذي حصل فيه الإخراج. وإذا كان الإجراء المبرر للإخراج يستمر عدة أيام، يعود المعتقل إلى السجن كل مساء.

المادة 92: يجب اتخاذ الاحتياطات لتفادى حالات الفرار وغيرها من الحوادث الأخرى أثناء تحويل وإخراج المعتقلين.

يفتش المعتقلون تفتيشا دقيقا قبل خروجهم، ويمكن أن يخضعوا تحت مسؤولية رئيس الحراسة للتكبيل بالأصفاد وربما القيود عند الاقتضاء ولا يجوز أن يجري المعتقلون أي اتصال بالغير أثناء التحويل أو الإخراج.

المادة 93: يخضع المعتقلون الملزمون بارتداء بذلة السجن لنفس الواجب أثناء تحويلهم.

المادة 94: يسلم رئيس المؤسسة إلى رئيس الحراسة المرافقة للمعتقلين المراد نقلهم نسخة من الحكم او القرار والأوراق الأخرى الموجودة في الملفات الفردية للمعنيين وكذلك الأدوات والأشياء التي يملكونها باستثناء مبالغ النقود التي يتم إرسالها عن طريق البريد.

الباب السادس: في الإجراءات المتعلقة بتسيير الممتلكات، وبالنظافة والمصلحة الصحية والمساعدات الممنوحة للمتعقلين

القسم الأول : في تدبير ممتلكات المعتقلين

المادة 95: يحتفظ المعتقل بحق تسيير ممتلكاته المالية الخارجية، في حدود أهليته المدنية التي يتوفر عليها. لا تمكن ممارسة هذا التسيير إلا بواسطة وكيل من خارج إدارة السجن. وترسل التوكيلات المحتملة حسب الشروط المحددة في المواد 79 و ما بعدها فيما يتعلق بالمراسلات. تظل خاضعة بصفة خاصة لمراقبة القاضي المكلف بملف التحقيق إن تعلق الأمر بمشتبه فيهم.

المادة 96: يمسك مسير السجن الملابس واللوازم الشخصية التي تكون بحوزة المتعهد عند دخوله المؤسسة السجنية باستثناء الأشياء التي يمكن تركها معه.

بعد جرد تلك الأشياء يتم تسجيلها في سجل خاص بحساب المعني لتسلم له ساعة خروجه. وإذا كان المعتقل يحمل أدوية ، يحدد طبيب السجن طريقة استعماله لها.

المادة 97: يطلع رئيس مؤسسة السجن السلطات القضائية على مبالغ النقود وغيرها من الأشياء الموجودة بحوزة المعتقل التي أتى بها أو أرسلت إليه، عندما يتبدى من طبيعتها أو من أهميتها أو من مصدرها ما يستلزم مسكها أو حجزها.

المادة 98: عند إطلاق سراح المعتقل تسلم إليه الحلي والقيم والملابس واللوازم، و يوقع وثيقة استلامها، وإذا ما رفض المعني استلام أشيائه تلك، تسلم لإدارة أملاك الدولة، وفى هذه الحالة تدفع المبالغ النقدية للخزانة.

بعد انقضاء ثلاث سنوات، من تاريخ فرار أحد المعتقلين، توجه القيم والأشياء نفس التوجيه الوارد في الحالة السابقة إذا لم يرد نبأ بإلقاء القبض على المعني.

القسم الثاني : عن النظافة

المادة 99: يجب أن يقضى المعتقلون فترات اعتقالهم في ظروف مرضية فيما يتعلق بالنظافة والسلامة، وسواء في ذلك ما يتعلق بإعداد الأماكن أصلا وما يتعلق بتعهدها بالعناية والصيانة ، أو فيما يتعلق بحسن سير المصالح الاقتصادية أو نظام العمل ، أو فيما يتعلق بتطبيق قواعد النظافة الفردية ومزاولة تمارين الرياضة البدنية.

المادة 100: على كل معتقل صحيح البدن أن يرتب فراشه وأن يتعهد غرفته أو المكان المخصص له بالعناية ليضمن له نظافة تامة.

يقوم المعتقلون كل يوم بتنظيف مباني الاستخدام المشترك بالإضافة إلى المباني المخصصة للمصالح يجب أن تظل المنشآت الصحية نظيفة ومريحة، كما يجب أن توزع بشكل مناسب، وأن يكون عددها متناسبا مع عدد المعتقلين في السجن.

يجب أن تكون نوافذ كل بناية يسكنها المعتقلون واسعة بما فيه الكفاية حتى يتمكنوا من القراءة و العمل في الضوء الطبيعي. يجب أن يتم ترتيب النوافذ في الجدران بشكل يضمن دخول الهواء النقي.

المادة 101: يجب أن تكون الملابس والملابس الداخلية المتروكة للمعتقلين أو التي مدوا بها، ملائمة للمناخ وللفصل.

يجب أن تظل نظيفة وفى حالة جيدة. يجب أن تغسل بتكرار يضمن لها النظافة الدائمة.

المادة 102: كل المعتقلين ملزمون بالنظافة الفردية.

في سبيل ذلك تمنح لهم يوميا التسهيلات و الوقت المؤاتية للعناية بنظافتهم.

المادة 103: يجب أن يستفيد كل معتقل يوميا من خروج للتمتع بالهواء الطلق في الساحة لمدة لا تقل عن ساعتين ولا تزيد هذه المدة على ساعة واحدة بالنسبة. لمن يقضون عقوبة الزنزانة. تجرى حصص من الرياضة العامة في المؤسسات التي يمكن أن تنظم فيها تلك الحصص. يقصى من هذه الحصص المعتقلون الذين يقضون عقوبة بالزنزانة.

القسم الثالث: الخدمات الصحية

المادة 104: يستفيد المعتقلون المرضى من مجانية العلاجات الضرورية لهم، كما توفر لهم المستحضرات من الأدوية الصيدلية المسموح باستعمالها في الهيئات الصحية.

المادة 105: يستفيد المعتقلون حسب الوصفات الطبية، وفى حدود الإمكان من الظروف المادية للاعتقال ومن النظام الغذائي الضروري لحالتهم.

وإذا أمر ببقائهم بالمستشفى، فالمعتبر أنهم يواصلون قضاء عقوبتهم، أما إذا تعلق الأمر بمشتبه فيهم فيعتبرون في حبس احتياطي.

في حدود الإمكان، يظل نظام الاعتقال مطبقا عليهم خصوصا فيما يتعلق بعلاقاتهم بالخارج .

المادة 106: بالاتفاق مع الطبيب، رئيس الدائرة الصحية، تتخذ الإدارة كل الإجراءات الضرورية للوقاية من الإصابة بالأمراض الوبائية أو المعدية أو لمحاربتها.

يجب أن تطهر من الجراثيم الثياب والأفرشة التي كانت تستعمل من طرف مريض قد مات أو أصيب بمرض معدي وكذلك غرفته أو المكان الذى كان يقيم فيه .

المادة 107: إذا ما أضرب أحد المعتقلين عن الطعام بصفة متواصلة ، يمكن أن يقام بتغذيته القوة، لكن شريطة أن يكون ذلك بقرار من الطبيب وتحت إشرافه ، وعند ما تكون حياته يخشى عليها من الخطر يتم إعلام السلطات التي يوجه لها الإعلام عند وقوع حادث طبقا للشروط المنصوصة في المادة 69 .

المادة 108: لا يجوز الاحتفاظ في السجون بالمعتقلين المختلين عقليا ويحق للسلطات الإدارية بناء على اقتراح من الطبيب المعالج وطبقا للنصوص العامة في الموضوع، أن تعمل على إيداعهم فورا للاستشفاء، وخاصة إذا ما تعلق الأمر بشخص يمثل خطرا على نفسه أو على الغير.

المادة 109: تستفيد المعتقلات الحوامل وتلك اللواتي يسمح لهن بالاحتفاظ بأطفالهن، من نظام يلائمهن.

عند اقتراب المخاض تنقل المعتقلات إما إلى المستشفى أو إلى مصالح الأمومة.

تعاد الأم إلى السجن مع مولودها بمجرد أن تسمح حالتهما، هي والمولود بذلك.

يمكن أن يترك الأطفال لأمهاتهم المعتقلات حتى يبلغوا من العمر ثمانية عشر شهرا.

تختص السلطة الإدارية بالقيام بإيداعهم قبل حلول ذلك الأجل على أساس مصلحتهم وبموافقة من له الحق في ممارسة السلطة الأبوية تجاههم.

القسم الرابع: فيما يقدم للموقوفين من عون

المادة 110: إن هدف المجهود التهذيبي المقام به في حق المعتقلين هو أن يولد وينمي لديهم الإرادة والكفاءة التي من شانهما أن تمكنهم بعد استرجاع حريتهم من أن يعيشوا في احترام ، وأن يغطوا حاجياتهم بنزاهة.

إذا كان على العاملين في السجن أن يساهموا في هذا المجهود، فإن مؤطري التعليم هم أول من يكلف به .

المادة 111: يجب على المعتقلين أن يزاولوا وان ينموا المعارف الضرورية لهم بعد استرجاع حريتهم ليتحقق لهم أفضل انسجام مع المجتمع.

في هذا السبيل يجب أن تمنح كل التسهيلات التي تتلاءم مع متطلبات الانضباط والأمن للمعتقلين القادرين على الاستفادة من التعليم المدرسي والمهني، وخاصة للأكثر حداثة.

المادة 112: سيضمن التعليم الأساسي في حدود الإمكان لجميع المعتقلين، وفضلا. عن ذلك ، فإن من حصل على ترخيص من مدير السجن يستطيع متابعة الدروس بالمراسلة على شرط أن يتحمل نفقات ذلك .

تحدد تعليمات وزارية المواقيت و الترتيبات المتعلقة بالتعليم الأساسي.

المادة 113: يسمح للمعتقلين الذين يتلقون تعليما أساسيا بإجراء الامتحان إذا ما ارتأى المؤطر القائم على تعليمهم أنهم أصبحوا جديرون بذلك.

المادة 114 : يقوم ممثلو مصالح العناية الاجتماعية بزيارات للمعتقلين لتقديم العون بهدف رفع معنوياتهم ومن اجل إعدادهم لإعادة تصنيفهم في السجن وتسهيله عن طريق تلك الزيارات وإسداء النصح اللازم.

على ممثلي مصالح العناية الاجتماعية أن يؤدوا مهامهم بشكل يتلاءم ومتطلبات الأمن والانضباط في المؤسسة ومراعاة لحسن سير الإجراءات القضائية.

المادة 115: يلزم اتخاذ بعض الإجراءات حتى يظل المعتقلون على علم بأهم ما يقع من أحدث.

في هذا السبيل ، فإن قراءة الجرائد والاستماع إلى الإذاعات يمكن أن يسمح بها حسب الشروط والاعتبارات التي تحددها الإدارة لمراعاة ضرورة عدم النيل من سير الإجراءات القضائية ولضمان الأمن والنظام في المؤسسات.

الباب السابع : في مختلف فئات المعتقلين

المادة 116: يخضع المدانون بسبب مخالفات شرطة بسيطة لنفس النظام الذى يخضع له بقية المدانين، إلا إنهم ليسوا ملزمين بالعمل بلبس بذلة السجن.
ولهم في حالة ما إذا وفر لهم عمل بناء على طلب منهم نصف ناتجه.

المادة 117: يستفيد المدانون الذين يترتب قضاؤهم لعقوبات ذات طابع سياسي من نظام شبيه بذلك الممنوح للمشتبه فيهم.
وفضلا عن ذلك، لهم أن يستجلبوا من خارج السجن على نفقاتهم ما يختارون من كتب شريطة أن لا يتعلق-محتواهم بالأمور السياسية.
يمكن أيضا أن يتلقوا جرائد إخبارية، تأتيهم على نفقتهم بناء على ترخيص من وزير العدل.

المادة 118: يبقى المنفيون الذين انقضت فترة عقوبتهم الأصلية، خاضعين لنظام المدانين وخاصة فيما يتعلق بواجب العمل.

المادة 119: يلزم نقل كل من صدر في حقه حكم بالإعدام، إلى مؤسسة سجن يتم تعيينها بموجب مقرر وزاري.
تختص النيابة العامة لدى المحكمة التي صدر عنها الحكم في العمل على تنفيذ النقل المذكور بواسطة الدرك مباشرة بعد الطعن بالنقض أو بعد انقضاء أجل الطعن.

المادة 120: ما لم تكن ثمة تعليمات خاصة أو موافقة من وزير العدل، لا يجوز أن يتعرض المحكوم عليه بالإعدام لأي إجراء نقل غير ذلك المذكور في المادة السابقة.

المادة 121: يجرى حبس المحكوم عليهم بالإعدام فرادى إلا إذا كان عدد المعتقلين من هذه الفئة بالمؤسسة يفرض تجميعهم.

يتم وضعهم في زنزانات خاصة ويخضعون للمراقبة في الليل والنهار للحيلولة دون أية محاولة للفرار أو الانتحار.

المادة 122: يخضع المحكوم عليهم بالإعدام لواجب لبس بذلة السجن لكنهم معفوون من مزاولة أي عمل، ويمنع توفيره.

باستطاعتهم أن يدخنوا وأن يقرؤوا بلا حد.

يمكنهم أن يتلقوا إذا ما طلبوا ذلك مواد غذائية إضافية، ولهم أيضا أن يرسلوا لشراء أشياء لهم على نفقتهم من خارج السجن.

المادة 123: فيما يعنى المراسلة، يخضع المحكوم عليهم بالإعدام لنظام شبيه بذلك المطبق على المشتبه فيهم.

يمكن أن يزورهم أقاربهم الأدنون إذا ما حصلوا على إذن مكتوب من ممثل النيابة العامة لدى المحكمة التي صدرت عنها الإدانة. تتم هذه الزيارات في نفس الظروف المبينة في المادة 75. أما زيارات المحامي أو وزير الشؤون الدينية أو ممثل مصلحة العناية الاجتماعية فلا حد لها من حيث التكرار وتجرى بحضور أحد أعضاء مصلحة المراقبة في السجن تتمثل مهمته في فرض احترام قواعد الأمن فقط.

المادة 124: يخضع المحكوم عليهم بالإعدام للنظام المبين أعلاه، اعتبارا من يوم إدانتهم إلى يوم الإبلاغ رسميا بنقض الحكم أو بالعفو أو يوم ينفذ الإعدام. يجب اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بان لا يترتب على أي تغيير لهذا النظام إشعار المعنيين بأن طعونهم قد رفضت.

المادة 125: مع مراعاة الخصوصيات المتعلقة بالحرية المشروطة، فإن المعتقلين من ذوى الجنسيات الأجنبية يخضعون لنفس النظام الذى يخضع له المعتقلون الوطنيون من نفس فئة السجناء. يمكن أن تجرى الزيارات والمراسلات في لغاتهم إذا ما رخص لهم رئيس المؤسسة بذلك.

المادة 126: يخضع المعتقلون الذين سجنوا بناء على طلب تسليم صادر عن حكومة أجنبية لنظام المشتبه فيهم.

تختص وزارة العدل بمنح رخص زيارة الأجانب ورقابة الرسائل المتعلقة بهم.

المادة 127: يخضع المعتقلون العسكريون لنفس النظام الذى يخضع له المعتقلون العاديون من نفس الفئة.

يجب على كل عسكري يدعى للمثول أمام محكمة عسكرية، أن يرتدى ثوبه العسكري.

المادة 128: الضباط المعتقلون احتياطيا وأولئك الذين احتفظوا برتبهم رغم الإدانة يجعلون في غرف فردية كلما كان ذلك ممكنا، ويعفون من أعمال السخرة.

المادة 129: فيما يتعلق بجميع العسكريين، يوجه رئيس مؤسسة السجن إعلانات بشأن الاعتقال والاحتياط والإفراج المؤقت والحرية إلى السلطة العسكرية.

المادة 130: يخضع القاصرون التابعون لمحاكم الأحداث لنظام خاص يكون فيه مجال واسع للتهذيب ويبذل فيه كل ما في الإمكان لحمايتهم من أي عمل ضار قد يعرضهم له المعتقلون.

المادة 131: يخضع القاصرون مبدئيا لنظام لحبس الانفرادي، وعلى الأقل للتفريق ليلا، ويستطيعون المشاركة نهارا في الأعمال الجماعية، بشرط أن يظلوا تحت الرقابة الفعلية ما لم يأمر القاضي الذي يتبعون له بخلاف ذلك.

يجب أن يتحقق الفصل بين القاصرين والبالغين على أكمل وجه ممكن. إلا أنه يمكن إشراك القاصرين والبالغين في نفس التمارين المدرسية، وتمارين التربية البدنية أو غيرها من حصص الترقية التهذيبية أو المهنية، أو النشاطات المختلفة على القاصرين.

تجب مشاركتهم في النشاطات المخصصة و المنظمة لتحقيق مصالحهم داخل السجن.

يمكن أن يتلقوا الكتب والمراجع المتعلقة بالتكوين والتهذيب والقراءة التي يسمح بورودها عليهم رئيس المؤسسة، بعد الحصول على رأي المؤطر المكلف بالتعليم.

يستفيدون من نظام الهواء الطلق فيما يلائم ظروف وإمكانات مؤسسة السجن.

المادة 132: لا يلزم القاصرون بارتداء بذلة السجن ويحتفظون بثيابهم الشخصية.

إذا ما كانت ثيابهم الشخصية غير كافية أو كانت رثة، يتم إمدادهم بثياب تختلف عن بذلات البالغين في السجن.

المادة 133: يكلف حافظ الخواتم، وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم .